Městský úřad Jáchymov

odbor hospodářsko správní
nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

Váš dopis značky: žádost
ze dne: 17. 09. 2025
Sp.zn.: 0003300/25/PNe
Naše č.j.: 0003300/1-27/25/PNe
Vyřizuje: / tel.: 774167390
E-mail: neumann@mestojachymov.cz
V Jáchymově: 09. 12. 2025
Oprávněná úřední osoba: Pavel Neumann

R O Z H O D N U T Í

O PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI K POZEMNÍ KOMINIKACI - ZŘÍZENÍ SJEZDU

Městský úřad Jáchymov, odbor hospodářsko-správní, jako silniční správní úřad ve věcech místních komunikací, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přezkoumal dne **9. prosince 2025** žádost o připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci-zřízením sjezdu, kterou dne 17. září 2025 podala fyzická osoba:

- **Mgr. Jindřich Volný, nar. 25. 5. 1982, bytem Fibichova 733, 362 51 Jáchymov**, zastoupený právnickou osobou společností SMASH architekti s.r.o., se sídlem Vodňanského 1008/2, 169 00 Praha 6, IČO: 17666902 (dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto přezkoumání a se souhlasem majetkového vlastníka dotčené místní komunikace podle ustanovení § 10 odst. (1), zákona o pozemních komunikacích a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

I. **p o v o l u j e**

připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu a nájezdu k místní komunikaci – silnici:

II. tř. č. 2b, ulice Dvořákova, parc. č. 5262/3 k.ú. Jáchymov

z pozemkové parcely žadatele č. 1094/16, k. ú. Jáchymov v rozsahu předložené žádosti z důvodu výstavby zahradního skladu s parkovacím místem,

název akce:

„Zahradní sklad a přístupové schodiště k RD Fibichova č.p. 733“

II.

Pro připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci stanovuje silniční správní úřad tyto podmínky:

1. Předmětný sjezd bude umístěn a realizován dle předložené PD v rámci realizace stavby **„Zahradní sklad a přístupové schodiště k RD Fibichova č.p. 733“**, vypracovaný dle Průvodního listu a příloh dokumentace pro povolení stavby, která je přílohou žádosti hlavního projektanta Ing. arch. Marka Smolka, Vodňanského 1008/2, 169 00 Praha 6, IČO: 17666902, č. autorizace: 05394, za dodržení všech podmínek závazných stanovisek.
2. Sjezd **nebude využíván** za účelem provozování podnikatelské činnosti, vyjma podnikatelských činností týkající se výstavby zahradního skladu a přístupového schodiště k RD na pozemku p. č. 1094/16, v k.ú. Jáchymov a konstrukce sjezdů bude trvale ve správě vlastníka nemovitosti Mgr. Jindřicha Volného, Fibichova č.p. 733, 362 51 Jáchymov.

3. Stavební uspořádání sjezdu se zřetelem na odvodnění, musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na místní komunikaci II. tř. 2b ul. Dvořákova a nedocházelo tím k jejímu znečištění. Z důvodu umístění stavby na hranicích parcel, bude zachováno stávající řešení nakládání s dešťovou vodou, která bude částečně vsakována okolním terénem a částečně bude svedena svodem na pozemek, kde bude akumulována pro zálivku.
4. Ze zpevněné parkovací plochy a sjezdu nebude vlastníky a uživateli nemovitosti sníh odklízen na místní komunikaci II. tř. č. 2b, ulici Dvořákova, ale bude ukládán na pozemky vlastníka zastavěné plochy, popř. bude na těchto vršen a následně bude odvážen.
5. Stávající sítě uložené v místě budoucího sjezdu *(pokud jsou)* ochrání stavebník dle stanovisek jejich vlastníků a správců a v souladu se závaznými předpisy.
6. Plochy vymezující rozhledové trojúhelníky upravovaného připojení k místní komunikaci musí být po celou dobu existence připojení prosty veškerých překážek vyšších než 0,7 m nad úrovní hran tělesa místní komunikace a připojení.
7. Jakékoliv případné poškození silničního tělesa, dopravního značení, sil. příkop a sil. vpustí v důsledku provádění této stavby musí být opraveny na náklady investora.
8. V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrch bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
9. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován na vozovce. Vozovka musí být udržována čistá.
10. Případné omezení provozu na silnici č. II. tř. č. 2b, ulice Dvořákova v době provádění prací je nutno odsouhlasit s Policií ČR, DI Karlovy Vary. Zhotovitel musí požádat o „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ odbor dopravně správní MěÚ Ostrov.
11. Stavebník bude důsledně dodržovat OZV města Jáchymov, zejména potom nerušení doby klidu o nedělích a svátcích.
12. Vlastník sjezdu bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení po dobu jeho životnosti.
13. Po ukončení stavebních prací vyzve žadatel zástupce obecního úřadu Jáchymov za účelem kontroly provedených prací a úpravy terénu v okolí komunikace vč. protokolárního předání.
14. Platnost tohoto rozhodnutí končí uplynutím lhůty 2 let ode dne nabytí jeho právní moci, pokud v této lhůtě nebude stavba sjezdu započata.

Toto rozhodnutí nenahrazuje jiná povolení nutná podle zvláštních předpisů, nenahrazuje smluvní vztah mezi žadatelem a majetkovým správcem silnice, na jehož podkladě bude připojení sousedních nemovitostí realizováno a nezbavuje žadatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění komunikace.

Odůvodnění

Průběh správního řízení:

Žadatel podal dne 17. září 2025 žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k nepříslušnému správnímu orgánu MěÚ Ostrov. Tento orgán v souladu s § 12 odst. (1), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádost spolu s podklady bezodkladně postoupil správnímu orgánu MěÚ Jáchymov, který je ve věci věcně a místně příslušný k jejímu vyřízení. Dne 18. září 2025 obdržel žádost o připojení sousední nemovitosti výše uvedený příslušný správní orgán, tedy tímto dnem bylo současně zahájeno návrhové řízení o žádosti ve smyslu ustanovení § 44 odst. (1), zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o připojení sousední nemovitosti požaduje napojení dopravní infrastruktury parkovací plochy, zahradního skladu a přístupového schodiště na místní komunikaci II. tř. č. 2b, pozemková parcela č. 5263/2 v k.ú. Jáchymov, ulice Dvořákova, přičemž uvedené stavby se nacházejí na pozemkové parcele č. 1094/16 v k.ú. Jáchymov, na parcele žadatele. Nově vzniklá dopravní infrastruktura bude součástí pozemku rodinného domu v ulici Fibichova č.p. 733 a bude výlučně sloužit jeho majitelům, nikoliv k podnikatelským účelům. K žádosti byla předložena základní projektová dokumentace *(Koordinační sit. výkres)* vypracována dne 9/2025 autorizovaným projektantem Ing. arch. Markem Smolkou, Vodňanského 1008/2, 169 00 Praha 6, IČO: 17666902, č. autorizace: 05394, a výpisem z katastru nemovitostí.

Č.j.: 0003300/1-27/25/PNe

Po prostudování podkladů žádosti dospěl správní orgán k závěru, že podání trpí vadami ve smyslu § 37 odst. (3), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto vyzval žadatele Mgr. Jindřicha Volného, bytem Fibichova 733, 362 51 Jáchymov, zastoupeného společností SMASH architekti s.r.o., se sídlem Vodňanského 1008/2, 169 00 Praha 6, IČO: 17666902, dne 18. září 2025 pod č.j.: 0003347/25/PNe, k doplnění předmětné žádosti. Výše uvedené je třeba chápat jako procesní náležitost žádosti, které vedou k posouzení legitimních důvodů při schvalování připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci.

Dne 1. prosince 2025 příslušný správní orgán obdržel doplnění předmětné žádosti o chybějící souhlasná vyjádření dotčených orgánů a souhlas s připojením od majetkového vlastníka místní komunikace města Jáchymov. Při vydání tohoto rozhodnutí byl zdejší silniční správní úřad veden následujícími správními úvahami a podklady, které pro účely rozhodnutí posoudil a vyhodnotil takto:

Sjezd bude umístěn na společné hranici předmětných pozemků a místní komunikace, a to dle předložené projektové dokumentace a při splnění podmínek stanovených citovanými závaznými stanovisky.

Vlastníkem sousedního pozemku, a tudíž i sjezdu je žadatel, je mu tedy rozhodnutí může být vydáno. V řízení bylo dále vydáno souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace města Jáchymov, se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČ 00254622, ze dne 25. září 2025, vedené pod č. j.: 428/21/2025 a závazné stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor Karlovy Vary, Dopravní inspektorát, Rolavská 386/4, 360 17 Karlovy Vary, ze dne 20. listopadu 2025, přípisem vedeným pod spisovým číslem Č.j.: KRPK-75748-6/ČJ-2025-190306 (rovněž souhlasné), byly tedy splněny zákonné podmínky pro vydání povolení k připojení.

Dalšími podmínkami rozhodnutí silniční správní úřad sleduje především ochranu veřejného zájmu, zejména zájmu na ochraně dotčené místní komunikace před eventuálními negativními důsledky, které by ji mohlo zřízení nového místa připojení přinést.

Zdejšímu silničnímu správnímu úřadu je situace v místě předpokládaného připojení známa, nepovažoval tedy za hospodárné ani účelné nařídit místní šetření.

S ohledem na právě uvedené příslušný silniční správní úřad rozhodl o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci tímto rozhodnutím, a za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

- projektová dokumentace, vypracovaná autorizovaným projektantem Ing. arch. Markem Smolkou
- souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace Č.j.: 428/21/2025 ze dne 25. 09. 2025
- stanovisko Policie ČR, č.j.: KRPK-75748-6/ČJ-2025-190306, ze dne 20. 11. 2025

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze, v souladu s § 81 a násl. správního řádu, podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Jáchymov. Odvolání má odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Č.j.: 0003300/1-27/25/PNe

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

-otisk úředního razítka-

Pavel Neumann

oprávněná úřední osoba

Pavel Neumann
2025.12.09 11:04:06
Signer:
CN=Pavel Neumann
C=CZ
O=Město JÁCHYMOV
2.5.4.97=NTRCZ-00254622
Public key:
RSA/2048 bits

Poznámka:
Rozhodnutí se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, **z p o p l a t ň u j e** .
- Správní poplatek 500,- Kč., byl řádně uhrazen.

Obdrží:

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
SMASH architekti s.r.o., se sídlem Vodňanského 1008/2, 169 00 Praha 6, IČO: 17666902.
Doručením do datové schránky: IDS - vgj8ab3

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:
Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČ: 00254622.
Osobním doručením

Dotčený orgán:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary.
Doručením do datové schránky: IDS - upshp5u